

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4101/2551

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขवास
บริษัททอส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 มาตรา 5, มาตรา 7, มาตรา 29,
มาตรา 30

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 364, มาตรา 365

โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521
มาตรา 5, 7, 29, 30 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจะเข้าดำเนินการวางระบบการ
ขนส่งปิโตรเลียมทางท่อด้วยตนเองหรือตั้งตัวแทน ตัวแทนค้าต่างเข้าไปดำเนินการ
แทนก็ได้ หาได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต้องเข้าไป
ดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้นไม่ เมื่อการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรื่อง
การสำรวจเพื่อการสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และมีหนังสือแจ้งให้โจทก์
ทราบพร้อมทั้งให้โจทก์ไปรับค่าทดแทนแล้ว จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายครบถ้วนทุกประการ การที่จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาให้ใช้สิทธิในแนวเขต
ระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย แล้วเข้าไป ขุด
วางท่อขนส่งปิโตรเลียมและลำเลียงส่งปิโตรเลียมผ่านทางท่อขนส่งในที่ดินโจทก์
ถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำไปในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่
เป็นความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสิบสามคนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 362, 364, 365 และขอให้นับโทษจำเลยทั้งสิบสามต่อจากโทษของจำเลยทั้งสิบสามในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1687/2543, 1688/2543 และ 1689/2543 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 24637, 24676, 24677, 24678, 24679 และ 422 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2534 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเรื่องการสำรวจเพื่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ในเขตท้องที่อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางปะอิน อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแขง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศเรื่องกำหนด

เขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรื่องการดำเนินการก่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 จำเลยที่ 1 กับพวกได้นำเครื่องมือเข้าไปขุดดินในบริเวณที่ดินพิพาททั้งหก แปลงของโจทก์ขุดลึกประมาณ 1 เมตร เพื่อวางท่อส่งน้ำมันและปิโตรเลียม นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ยังได้ปักป้ายในบริเวณที่ดินของโจทก์อีกด้วย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์มีมูลความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติ มาตรา 5, 7, 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจะเข้าดำเนินการวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อด้วยตนเอง หรือตั้งตัวแทน ตัวแทนค้าต่างเข้าไปดำเนินการแทนก็ได้ หาได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เท่านั้นที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกเป็นการดำเนินการโดยพลการจึงฟังไม่ขึ้น ถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำไปในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามสัญญาให้ใช้สิทธิในแนวเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่สร้างขึ้นโดยถูกต้องตามวิธีการของกฎหมายดังกล่าว เมื่อการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานได้ประกาศเรื่องการสำรวจเพื่อการสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบ และมีหนังสือแจ้งให้โจทก์นำโฉนดที่ดินพิพาทไปติดต่อขอรับค่าทดแทนโดยส่งสำเนาประกาศการสำรวจเพื่อการสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อตามสำเนาประกาศการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำเนาหนังสือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 สำเนาหนังสือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยลงวันที่ 26 ธันวาคม 2534 และโจทก์ได้ไปติดต่อเจรจาเรื่องค่าทดแทนที่ดิน กรณีถือได้ว่าการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทยได้แจ้งการสำรวจการวางท่อปิโตรเลียมให้แก่โจทก์ทราบโดยชอบแล้ว
ตามมาตรา 29 (2) และมาตรา 30 วรรคท้าย และเมื่อโจทก์ทราบประกาศข้างต้น
แล้ว จำเลยที่ 1 กับพวกสามารถเข้าไปสำรวจจุดที่ดินตลอดจนการวางท่อปิโตรเลียม
ผ่านที่ดินของโจทก์รวมทั้งปิดป้ายประกาศใด ๆ ลงในที่ดินของโจทก์ได้ เป็นการ
กระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิร้องห้ามหรือคัดค้านแต่ประการใด และ
การกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกก็หาได้เป็นการกระทำเกินขอบอำนาจของตนดังที่
โจทก์อ้างในฎีกาในประเด็นข้อ 2 การกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกเป็นการดำเนินการ
การตามขั้นตอนแห่งกฎหมาย คดีโจทก์จึงไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง...

พิพากษายืน

(พรเพชร วิชิตชลชัย-สุธี เทพสิทธิ-ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน)

ศาลจังหวัดธนบุรี - นางชุติมา เฟื่องฟูสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 2604/2544

ต้น

หมายเหตุ